
2022년 한국수자원조사기술원

제 1 차 특 정 감 사 결 과

[민원신고 사항 사실관계 조사]

2022. 01. 24.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

2022-제1호 감사처분심의위원회 의결서

[건 명] 제1차 특정감사(민원신고 사항 사실관계 조사)

제1차 특정감사(민원신고 사항 사실관계 조사) 결과에 따라 한국수자원조사기술원장에게 “감사결과 처분요구서”와 같이 처분 요구할 것을 의결합니다.

2022년 01월 20일

위원장 김 지 찬

[인]

위원 송 재 현

[인]

위원 김 성 훈

[인]

위원 박 석 근

[인]

위원 송 인 렬

[인]

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
II. 민원신고 개요 및 계약업무 추진현황	5
III. 민원신고 사항 사실관계 조사결과	8
IV. 감사결과 처리 및 처분요구	11
V. 감사 총평	12

I. 특정감사 실시개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 환경부(수자원관리과)는 기술원이 실시한 물품 구매계약 관련 민원 신고 사항에 대한 사실관계 조사 요구*
 - “저수심용 무선유량측정장비 구매”(공고번호 제20211144282-00호) 관련 민원
 - * “민원 조사 요청”(환경부 수자원관리과-17, 2022.01.05.)
- (추진목적) 민원신고 사항에 대하여 법령(규정)에 입각한 객관적 조사로 제기된 의혹을 해소(민원처리)하고 위법·부당한 사실에 대한 조치 및 구매계약 절차 등의 제도개선

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」 제17조(감사의 구분) 제2호*
 - * 제17조 제2호 “특정감사는 감사 또는 감독관청 등 외부기관의 지시에 따라 필요하다고 인정하는 경우에 실시한다.”
- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	“저수심용 무선유량측정장비 구매” 계약	조달청 공고번호 제XXXXXXXXXX-XX호
감사기간	’22.01.11.(화) ~ 01.13.(목), 3일	사전감사 ’22.01.05. ~ 01.10.
점검내용	민원신고 된 물품 구매계약 절차의 계약절차법 준수 여부 구매계약부서의 민원응대 및 민원처리에 관한 사항	
감사반 구성	감사실 2명	감사반장: 감사실장

□ 조사내용

- (관련법령 및 규정 등) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「조달사업에 관한 법률」, 「계약예규」, 「계약업무요령」 등

○ (중점사항)

감사항목	중점사항
물품 구매계약 절차에 관한 사항	✓ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제33조부터 제42조 - 입찰공고 및 통지, 입찰공고의 시기, 예정가격, 개찰 및 낙찰선언 등 제33조(입찰공고) (생략) ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따른 입찰공고 중 내용의 오류나 법령위반사항이 발견되어 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 한다. 제35조(입찰공고의 시기) ① 입찰공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전에 이를 행하여야 한다. (중략) ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다. (이하생략) 제39조(입찰서의 제출·접수 및 입찰의 무효) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰자가 입찰서를 제출하는 경우 전자조달시스템을 이용하여 입찰서를 제출하게 하여야 한다. (중략) ④ 제12조 및 제21조의 규정에 의한 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰 기타 기획재정부령이 정하는 사유에 해당하는 입찰은 무효로 한다. 제40조(개찰 및 낙찰선언) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰 공고에 표시한 장소와 일시에 입찰자가 참석한 자리에서 개찰하여야 한다. 이 경우 입찰자로서 출석하지 아니한 자가 있는 때에는 입찰사무에 관계 없는 공무원으로 하여금 개찰에 참여하게 할 수 있다. ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제출된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 결정한 때에는 지체없이 낙찰선언을 하여야 한다. (중략) ③ 제39조제1항에 따라 전자조달시스템 또는 각 중앙관서의 장이 지정·고시한 정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하는 방식의 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 입찰공고에 표시한 절차와 방법에 의하여 개찰 및 낙찰선언을 한다. ✓ 「계약업무요령」 제12조부터 제18조 - 입찰공고, 예정가격, 개찰 및 낙찰자 결정 등 제18조(개찰 및 낙찰자 결정) 경쟁입찰은 입찰집행자가 입찰서를 개봉하여 검사 확인하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 낙찰자로 선언함으로써 행한다. (이하생략)

감사항목	중점사항
적격심사에 관한 사항	✓ (계약예규) 적격심사기준 제4조 및 제7조 - 적격심사 서류제출에 관한 사항(제출기한, 제출자료 등) - 적격심사 방법에 관한 사항(심사기간 등) 제4조(심사자료요구) ① 계약담당공무원은 입찰을 집행한 후 예정가격 이하로서 최저가입찰자에게 적격심사에 필요한 서류를 제출하도록 요구하되, 그 제출기한을 분명히 하여야 하며 제출기한은 통보를 받은 날로부터 5일 이상으로 하여야 한다. ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 제출된 적격심사서류 중 첨부목록에 있는 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있으며, 보완기간은 통보를 받은 날로부터 3일 이상으로 하여야 한다. (이하생략) 제7조(심사방법) ① 계약담당공무원은 제5조 및 제6조에 따라 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 자 순으로 심사하여야 한다. (중략) ② 계약담당공무원은 제1항에 의한 심사를 하는 때에는 제4조에 의하여 제출된 서류를 그 제출마감일 또는 보완일부터 7일 이내에 심사하여야 한다. 다만, 불가피한 경우에는 3일의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다. ⑤ 제2항에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 다음 각 호의 계약에 대하여는 심사서류의 제출마감일 또는 보완일로부터 4일 이내에 심사하여야 한다. 다만, 불가피한 경우에는 2일의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다. 1. 추정가격이 10억원 미만인 공사계약 2. 추정가격이 2억원 미만인 물품 및 용역계약 (이하생략)
낙찰자 결정에 관한 사항	✓ (계약예규) 적격심사기준 제7조 및 제8조 - 낙찰자 결정 및 통보에 관한 사항 제8조(낙찰자 결정) ① 계약담당공무원은 제7조제1항에 의한 심사의 경우에는 종합평점이 95점이상이면 이를 낙찰자로 결정하여야 한다. ② 제1항에 의한 심사에서 최저가 입찰자의 종합평점이 낙찰자로 결정될 수 있는 점수미만일 때에는 차순위 최저가 입찰자 순으로 심사하여 제1항의 낙찰자 결정에 필요한 점수 이상이 되면 낙찰자로 결정한다. (중략) ④ 계약담당공무원은 제1항 내지 제3항에 의한 낙찰자 결정결과를 해당자에게 지체없이 통보하여야 한다.

감사항목	중점사항
기 타	✓ 「민원 처리에 관한 법률」 제4조 - 계약담당자 등 관련자의 민원 응대에 관한 사항 제4조(민원 처리 담당자의 의무) 민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다. ※ “공직자 민원응대 매뉴얼”(행정안전부, 2018.05) 참조 기본 응대 요령 공통사항 ① 민원인의 말을 경청한다. ② 민원인의 입장에서 생각하고 상황을 이해한다. ③ 감성적인 표현이나 논쟁은 삼간다. ④ 민원인이 제기한 불만 원인을 파악하고 잘못된 부분은 사과한다.

- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천

Ⅱ. 민원신고 개요 및 계약업무 추진현황

□ 민원신고 개요

○ 신고개요

구 분	내 용	비 고
신청번호	1AA-21XX-XXXXXXX	
신청일시	2021.12.20.(월) 14:24	
민원명	공기업 경쟁입찰 낙찰자선정의 부당한 대우를 받아 이의제기 했으나 대한민국 조달청 및 나라장터 대상으로 평계만 대고 있습니다.	

○ 주요 신고내용

No.	내 용	비 고
1	· 1순위 업체에 적격심사기한 연장 등의 특혜 부여	
2	· 2차 적격심사 서류제출 기한이 주말 포함 5일로 불합리	
3	· 후순위 업체들에게 무의미한 적격심사대상 통보서 발송	부당한 업무부과
4	· 적격심사대상 통보서 작성 오류	계약업무 혼란초래
5	· 계약업무담당자의 민원응대 자세 부적절	외부 갑질

□ 민원신고 사건 재구성

일 시	내 용	비 고
'21.12.10. 09:57	· 공고번호 제XXXXXXXXXXXX-XX호 관련 적격심사대상 통보서 확인(민원인)	G2B
'21.12.15. 20:20	· 민원인 적격심사 서류제출(G2B) → 계약업무담당자에게 적격심사 서류송부('21.12.15. 20:31)	
'21.12.17. 11:00	· 민원인 최종낙찰자(1순위) 선정 결과 확인	대략시간
'21.12.17. 13:00	· 기술원 계약업무담당자 통화 시도(민원인) → 통화 무산 - 최종낙찰자 선정 등 절차에 관한 이의제기 건	대략시간

일 시	내 용	비 고
'21.12.17. 17:29	· 관련사항에 대하여 민원인과 감사실장 통화(약 23분) - 특정업체 특혜, 업무상 부조리 사항에 대한 이의제기	요구사항 “무”
'21.12.17. 18:09	· 감사실장은 구매자산팀장에게 민원사항 통보(전화)	
'21.12.17. 19:09	· 구매자산팀장과 민원인 통화(약 13분) - 물품 구매계약 절차 및 낙찰자 선정 시 “위법사항 없음” 설명	
'21.12.20. 14:24	· 국민신문고 민원신고(신고번호 1AA-21xx-xxxxxxx)	

□ 물품 구매계약 추진현황(공고번호 제XXXXXXXXXX-XX호)

○ 물품 구매계약 절차

< 물품 구매계약 절차 >

① 구매규격 사전공개 ⇒ ② 물품 구매계약 입찰공고 ⇒ ③ 개찰 ⇒ ④ 적격심사대상
통보 ⇒ ⑤ 적격심사 ⇒ ⑥ 낙찰자 선정 ⇒ ⑦ 물품 구매계약 체결 ⇒ ⑧ 납품

○ 물품 구매계약 단계별 적법성·공정성 검토

구 분	계약추진 현황(G2B 기준)	단계별 적용 법령 및 규정 등
구매규격 사전공개	· 구매규격 사전공개 5일(일반) - 공개일시 '21.11.11. 17:54 → 마감일시 '21.11.16. 23:59	· (계약예규) 정부입찰·계약 집행기준 제77조(구매규격 사전공개) - 일반 5일, 긴급 3일
물품 구매계약 입찰공고	· 입찰공고 5일(긴급) - 공개일시 '21.11.30. 19:50 → 마감일시 '21.12.06. 10:00. ※ 입찰공고 초입일 불산입	· 국가계약법 시행령 제33조(입찰공고) - 일반 7일, 긴급 5일 ※ 코로나19 극복을 위한 계약지침(기획재정부) - 원칙적으로 긴급입찰로 발주 가능(5일)
개찰	· 개찰일시 - '21.12.06. 11:00	· (공고문) 2. 입찰(개찰) 일시 및 장소 - 개찰일시 '21.12.06 11:00 ※ 국가계약법 시행령 제36조(입찰공고의 내용) - 입찰 또는 개찰의 장소와 일시를 공고문에 명시

구 분	계약추진 현황(G2B 기준)	단계별 적용 법령 및 규정 등
적격심사대상 통보	· 1차 적격심사대상 통보(1~10순위) - 통보일시 '21.12.06. 13:27 → 마감일시 '21.12.11. 23:59(5일) · 2차 적격심사대상 통보(11~53순위) - 통보일시 '21.12.10. 09:57 → 마감일시 '21.12.15. 23:59(5일)	· (계약예규) 적격심사기준 제4조(심사자료요구) - 최저가 입찰자 대상 통보를 받은 날로부터 5일 이상
적격심사	· 1순위 적격심사 서류제출 - '21.12.10. 16:47(투찰률: 80.514%) · 4순위 적격심사 서류제출 - '21.12.10. 14:10(투찰률: 80.534%) · 7순위 적격심사 서류제출 - '21.12.07. 10:10(투찰률: 80.646%) · 25순위 적격심사 서류제출 - '21.12.10. 11:12(투찰률: 83.902%) · 30순위 적격심사 서류제출 - '21.12.14. 13:01(투찰률: 91.078%) · 41순위 적격심사 서류제출 - '21.12.13. 10:40(투찰률: 94.547%) · 51순위 적격심사 서류제출 - '21.12.15. 20:20(투찰률: 99.063%) ※ 신청서 제출 7개 업체, 포기서 제출 9개 업체, 그 외 포기로 간주	· (계약예규) 적격심사기준 제7조(심사방법) - 최저가로 입찰한 자 순으로 심사 · (공고문) 3-1. 제출서류(적격심사 시 제출서류) - “적격심사 서류제출을 통보 받은 입찰자는 통보서를 접수한 날로부터 특별히 정한 기일이 없는 한 5일 이내에 적격심사 관련 서류를 제출하여야 합니다.” · (공고문) 4. 낙찰자 결정방법 - 낙찰하한율: 80.495%
낙찰자 선정	· 1순위 낙찰자 선정 - '21.12.17. 11:08 ※ 적격심사 서류제출 마감일로부터 ('21.12.11. 23:59) 6일	· (계약예규) 적격심사기준 제7조(심사방법) - 제출마감일 또는 보완일부터 7일이내에 심사, 불가피한 경우 3일 연장 가능
물품 구매계약 체결 및 납품	· 계약일: '21.12.27. - 낙찰자 선정일로부터 10일 (초입일 불산입) · 계약상대: (주)○○○(1순위) · 납품(검수조서 기준): '21.12. 29.	· (계약예규) 물품구매(제조)입찰유의서 제17조(계약의 체결) - 낙찰자 선정일로부터 10일 이내 계약 체결 · (공고문) 1. 입찰개요 - 납품기한: 계약일로부터 14일 이내

Ⅲ. 민원신고 사항 사실관계 조사결과

□ 물품 구매계약 절차 등 조사결과

○ 민원인이 제기한 아래 사항을 관련법령(규정)에 입각하여 객관적으로 검토한 결과

- ① 1순위 업체에 적격심사 서류제출 기간을 추가 부여하는 등 특혜가 부여된 것으로 신고된 사항 ⇒ 1순위 업체의 G2B상 적격심사 서류제출 5일 이내
- 적격심사 서류제출 마감(1차, '21.12.11. 23:59) 전 '21.12.10. 16:47 제출

☛ (계약예규)적격심사기준

제4조(심사자료요구) ① (중략) 그 제출기한을 분명히 하여야 하며 제출기한은 통보를 받은 날로부터 5일 이상으로 하여야 한다.

☛ 공고문 3-1. 제출서류(적격심사 제출 서류)

- 적격심사서류 제출을 통보 받은 입찰자는 통보서를 접수한 날로부터 특별히 정한 기일이 없는 한 5일 이내에 적격심사 관련서류를 제출하여야 합니다.

- ② 2차 적격심사 서류제출 기한이 공휴일을 포함하여 5일로 불합리하다는 신고 사항 ⇒ 계약서상 별도로 정한 조건이 없는 경우 공휴일을 포함하여 기간 부여

☛ 적격심사 서류제출 및 심사기간 질의

소관부처: 행정안전부 회계제도와 2019.02.27.

질문요지: 적격심사 및 심사 기한에 토, 일요일 포함 유무

답변요지: 적격심사 등의 기간 중 공휴일이 포함된 경우 계약서상 특별히 정한 조건이 없는 경우 공휴일을 포함하여 기간을 산정하는 것이 타당

- ③ 후순위 업체들에게 무의미한 적격심사대상 통보서 발송 등 부적정한 업무부과 신고 사항 ⇒ 적격심사대상 통보는 납품지연 예방목적으로 복수 조달업체에 통보 가능

☛ (계약예규)적격심사기준

제7조(심사방법) ① 계약담당공무원은 제5조 및 제6조에 따라 예정가격 이하로서 최저가로 입찰한 자 순으로 심사하여야 한다.

☛ 다수입찰공고건의 적격심사 지연 시, 신속한 계약체결 방법 질의

소관부처: 조달청(조달관리국 조달등록팀) 2021.06.08.

질문요지: 다수입찰공고건의 적격심사 지연에 따른 처리 방법 등

답변요지: 적격심사 서류제출 요청은 나라장터에서 한번에 30개 업체까지 선택하여 송신할 수 있고 여러 번 송신 가능

④ 적격심사대상 통보서 작성 오류에 관한 신고 사항 ⇒ 2차 적격심사대상 통보서 발송 시 해당 그룹인 11순위부터 53순위까지 명시하여 발송하여야 하나 1순위부터 10순위까지로 오기 발송

- 계약상대자의 업무 혼란을 초래할 수 있는 계약업무담당자의 행정처리(문서작성·통보)

※ 1차 적격심사 대상 통보서(1~10순위)

적격심사 대상 통보서

※ O28 전자문서 출력됨

○ 입찰공고번호 : 2021114262 - 00
○ 포괄 공고명 : 치수심용 무선유량측정장비 구매
○ 입찰 분 류 : 1
○ 적격심사구분 : 불발
○ 입찰 일시 : 2021년 12월 09일 11시 00분
○ 심사서류제출 마감일시 : 2021년 12월 11일 23시 59분

【유의사항】

※ 필수 제출서류*

- 불발납품확인서(발표 방식) 1부, 산출내역서 1부

- 본 적격심사 통보는 개찰결과 (낙찰여부를 미분 및 예정가격 초과율제한) 개찰순위 상위 10개 업체를 대상으로 발송드리며, 상기 필수서류를 포함한 적격심사 제출자료 한하여 적격심사 진행 및 개찰 우선순위에 따라 낙찰자 선정 예정입니다.

- 공고문 및 규격서를 다시 한 번 확인하시고, 납품 가능한 경우엔 한하여 적격심사자료 제출을 요청드리며, 낙찰포기 또는 적격심사자료 미제출에 따른 불이익은 원문을 알려드립니다.

1. 적격심사 서류가 부정 또는 허위로 작성된 경우에는 낙찰자 결정대상에서 제외되며, 계약체결 이후에는 당해 계약을 해제(또는 해지)하고, 부정당업자로서 일정기간 입찰참가자격을 제한합니다.

2. 기획재정부 적격심사기준에 의거 무적격통보에 대한 재심사 요청 시에 적격심사에 필요한 추가서류는 접수할 수 없기때문에 최초 적격심사서류 제출 시 완전한 형태로 제출하여 불이익을 받지 않도록 하여 주시기 바랍니다. (추가 보완서류는 적격심사 결정전에 도달정에서 요청하는 경우에 한합니다.)

3. 납품실적과 관련 국가물당사자료는 계약에관한정보시스템 제42조 제2항 단서의 공공기관에 납품한 실적의 소정의 실적증명서와 의뢰, 공공기관 이외의 납품실적은 당해물품의 세무계산서, 거래명세서, 계약서 사본등을 첨부하고 원본이 확인된 경우에만 인정합니다.

4. 기타 기획재정부 표제부규 적격심사기준 및 조달청 적격심사제부규 내용을 숙지하여 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 2차 적격심사 대상 통보서(11~53순위)

적격심사 대상 통보서

※ O28 전자문서 출력됨

○ 입찰공고번호 : 2021114262 - 00
○ 포괄 공고명 : 치수심용 무선유량측정장비 구매
○ 입찰 분 류 : 1
○ 적격심사구분 : 불발
○ 입찰 일시 : 2021년 12월 09일 11시 00분
○ 심사서류제출 마감일시 : 2021년 12월 15일 23시 59분

【유의사항】

※ 필수 제출서류*

- 불발납품확인서(발표 방식) 1부, 산출내역서 1부

- 본 적격심사 통보는 개찰결과 (낙찰여부를 미분 및 예정가격 초과율제한) 개찰순위 상위 10개 업체를 대상으로 발송드리며, 상기 필수서류를 포함한 적격심사 제출자료 한하여 적격심사 진행 및 개찰 우선순위에 따라 낙찰자 선정 예정입니다.

- 공고문 및 규격서를 다시 한 번 확인하시고, 납품 가능한 경우엔 한하여 적격심사자료 제출을 요청드리며, 낙찰포기 또는 적격심사자료 미제출에 따른 불이익은 원문을 알려드립니다.

1. 적격심사 서류가 부정 또는 허위로 작성된 경우에는 낙찰자 결정대상에서 제외되며, 계약체결 이후에는 당해 계약을 해제(또는 해지)하고, 부정당업자로서 일정기간 입찰참가자격을 제한합니다.

2. 기획재정부 적격심사기준에 의거 무적격통보에 대한 재심사 요청 시에 적격심사에 필요한 추가서류는 접수할 수 없기때문에 최초 적격심사서류 제출 시 완전한 형태로 제출하여 불이익을 받지 않도록 하여 주시기 바랍니다. (추가 보완서류는 적격심사 결정전에 도달정에서 요청하는 경우에 한합니다.)

3. 납품실적과 관련 국가물당사자료는 계약에관한정보시스템 제42조 제2항 단서의 공공기관에 납품한 실적의 소정의 실적증명서와 의뢰, 공공기관 이외의 납품실적은 당해물품의 세무계산서, 거래명세서, 계약서 사본등을 첨부하고 원본이 확인된 경우에만 인정합니다.

4. 기타 기획재정부 표제부규 적격심사기준 및 조달청 적격심사제부규 내용을 숙지하여 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

되는 등 민원인이 제기한 계약절차에 관한 사항은 **법령(규정)에 따라 적법하게 처리된 것으로 확인되나** 계약상대자들의 업무 혼선을 초래할 수 있는 계약 업무담당자의 **행정처리(문서작성·통보) 오류 일부 확인**

○ 또한 제기된 민원 외 해당물품 구매계약 절차 전반을 검토한 결과 계약절차 및 낙찰자 선정, 납품 등에 위법·부당하거나 공정성이 훼손된 사항은 없었던 것으로 확인

□ 계약업무담당자들의 민원처리 실태 조사결과

○ 계약업무담당자들의 민원응대 자세 부적절 신고 사항에 대하여 검토한 결과

① 민원인에게 해당물품 구매계약 진행 절차와 법령 등에 대한 적절한 설명 미흡

② 민원인에게 언성을 높이며 “조달청에 이의제기 하세요”라고 하는 등 부적절한 언행 확인 되는 등 계약업무담당자들의 계약상 갑질에 해당할 수 있는 민원응대 및 민원처리 행태 확인

☛ 민원 처리에 관한 법률

제4조(민원 처리 담당자의 의무) 민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다.

☛ 공직자 민원응대 매뉴얼(행정안전부, 2018.05.)

[기본 응대 요령 공통사항]

- ① 민원인의 말을 경청한다.
- ② 민원인의 입장에서 생각하고 상황을 이해한다.
- ③ 감정적인 표현이나 논쟁은 삼간다.
- ④ 민원인이 제기한 불만 원인을 파악하고 잘못된 부분은 사과한다.

- 또한 민원처리를 위해 계약업무담당자들간 업무연락이 원활하게 이루어지지 못하여 민원업무를 소홀히 처리한 사항 확인
 - 민원인이 지속적으로 전화통화를 시도하였으나 계약업무담당자에게 해당 내용이 업무 E-mail로만 전달(소극행정에 해당)

□ 감사담당자 조치의견

- 상기 조사 결과에 따라 계약업무담당자의 부적절 행정업무 처리 및 민원응대에 대한 경각심 제고를 위해 관련자 처분 필요

구 분	내 용	비 고
구매자산팀장	부적절한 민원처리 및 민원인 응대	
계약업무담당자	행정처리(문서작성·통보 등) 부적절로 인한 계약업무 혼란 초래	

- 계약업무담당자들 대상 민원응대 방법* 등 교육 실시
 - 내부청렴강사(감사실 2명) 등을 통한 교육 수강, '22.03.31.까지
 - * "공직자 민원응대 매뉴얼"(행정안전부, 2018.05.) 등

IV. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 확인사항 도출 → 문답서/확인서/질문서 발부 및 답변서 징구 → 감사처분심의위원회* → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분 요구서 작성 → 감사결과 통보**

* 감사규정 제25조에 따라 감사결과 처분의 공정성을 도모하기 위해 설치·운영 가능

** 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

- (적극행정 면책) 적극행정 면책 검토대상 “문”

□ 증거 서류 등의 징구

- (확인서) 부적절한 행위 등에 대한 관련자 확인서 작성(2건)
- (질문서 등) 관련자에 질문서를 발부하고 답변서 징구(1건, 2022-제001호)
 - 적격심사대상 통보 관련 법령 해석 사항

□ 감사 결과 회의

- (감사결과회의) 특정감사 결과에 따른 처분 요구내역의 공정성 제고를 위해 “감사처분심의위원회” 설치·운영
 - 「감사규정」 제23조 제4항에 따라 감사결과 및 처분 요구내역 검토·의결
- (결과확정) 감사처분심의위원회 의결로 '22.01.20.(목) 특정감사 결과 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “제1차 특정감사(민원신고 사항 사실관계 조사)” 결과에 따라 관련자 신분상 처분요구
 - 신분상 조치 2명(경고 1명, 주의 1명)
- (통보사항) 제1차 특정감사 처분요구 명세서 및 감사결과 처분요구서

V. 감사 총평

□ 감사 총평

제1차 특정감사는 기술원이 실시한 물품 구매계약 관련 민원신고¹⁾ 사항에 대한 사실관계 조사 요구에 따라 법령(규정)에 입각한 객관적 조사로 제기된 의혹을 해소(민원처리)하고 위법·부당한 사실에 대한 조치 및 물품 구매계약 절차 등의 제도개선을 추진하고자 하였다.

본 특정감사에서는 민원신고된 해당 물품 구매계약²⁾ 건에 대한 법령(규정) 준수 여부, 민원처리 및 민원응대 실태 등을 서면 점검하였으며 해당 물품 구매계약은 법령(규정)을 위반하거나 계약 절차의 공정성을 훼손하여 추진된 사항이 없는 것으로 확인되었다. 다만 계약업무를 처리함에 있어 담당자의 업무처리 미숙으로 계약상대자의 업무 혼란을 초래한 사실이 확인되고 부적절한 민원처리 및 민원응대로 신고됨에 따라 관련 업무처리 오류 재발방지 및 부적절한 민원응대에 대한 경각심 제고를 위해 관련자 처분과 내부청렴강사 등을 통한 민원응대 및 민원처리 교육을 수강할 수 있도록 요구하였다.

감사실에서 실시한 제1차 특정감사는 특정사안의 처리절차 및 결과에 대하여 법령(규정) 및 절차의 공정성 준수 여부를 검토하고 결과를 도출하였으며 향후 본 특정감사에서 확인되지 않은 계약상 부조리 사항이 발생할 경우 추가 특정 감사를 실시하여 처리할 수 있도록 할 것이다.

1) 민원 신청번호: 1AA-21XX-XXXXXXX(2021.12.XX. XX:XX)

2) "저수심용 무선유량측정장비 구매"(공고번호 제XXXXXXXXXX-XX호)

붙임1 제1차 특정감사 처분요구 명세서

□ 신분상 처분(2건)

No.	처분요구 내역 명세							
1	부서명	□□□□□	직 급	선임행정원	성 명	○○○	처분요구	경 고
	지적사항	✓ (지적사항) 부적절한 민원응대 및 민원처리 - 민원인에게 계약업무담당자의 의무인 물품 구매계약 진행 절차와 법령 등에 대한 적절한 설명 부족 - 계약업무담당자의 감정적 표현이나 논쟁으로 부적절한 민원응대 ✓ (행정사항) 내부청렴강사 등을 통한 민원응대 교육 수강						
2	부서명	□□□□□	직 급	전임행정원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (지적사항) 부적절한 계약관련 문서작성 및 통보 - 계약상대자의 계약업무 혼란을 초래할 수 있는 문서작성 및 통보						

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 특정감사(민원신고 사항 사실관계 조사)

【위반항목】 부적절한 민원응대 및 민원처리

【관련자】 □□□□□ ○○○ 선임행정원

【처분사항】 신분상조치(경고)

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「민원 처리에 관한 법률」(법률 제17515호, 2020.10.20. 일부개정)
 - 제4조(민원 처리 담당자의 의무) 민원을 처리하는 담당자는 담당민원을 신속·공정·친절·적법하게 처리하여야 한다.
- “공직자 민원응대 매뉴얼”(행정안전부, 2018.05)
 - [기본 응대 요령 공통사항]
 - ① 민원인의 말을 경청한다.
 - ② 민원인의 입장에서 생각하고 상황을 이해한다.
 - ③ 감정적인 표현이나 논쟁은 삼간다.
 - ④ 민원인이 제기한 불만 원인을 파악하고 잘못된 부분은 사과한다.

2. 점검결과 확인사항 등

- 접수된 민원사항 처리 부적절('21.12.17)
 - 물품 구매계약과 관련하여 민원인에게 계약업무담당자의 의무인 물품 구매계약 진행 절차와 적용 법령 등에 대한 설명 미흡
 - ※ “저수심용 무선유량측정장비 구매”(공고번호 제XXXXXXXXXX-XX호)

○ 민원인과 통화 중 감정적 표현과 부적절한 논쟁 실시('21.12.17)

- 민원인에게 언성을 높이며 “조달청에 이의제기 하세요!”라고 하는 등 부적절하게 민원인을 응대하고 민원사항 처리(외부갑질에 해당할 소지 다분)

○ 기 처분이력 “무”

【조치요구】

【경고요구】 한국수자원조사기술원장은 업무와 관련된 민원응대 및 민원사항을 부적절하게 처리한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지와 관련행위에 대한 경각심 제고를 위해 “경고” 조치하시기 바랍니다.

【통보요구】 관련자는 내부청렴강사 등을 통해 민원응대 교육을 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 특정감사(민원신고 사항 사실관계 조사)

【위반항목】 부적절한 계약관련 문서작성 및 통보

【관련자】 □□□□□ ○○○ 전임행정원

【처분사항】 신분상조치(주의)

【내 용】

- 계약상대자들에게 발송된 적격심사대상 통보서 작성 부적절
 - '21.12.10. 물품 구매계약 2차 적격심사대상 통보서 발송 시 대상 그룹인 11순위부터 53순위까지 명시하여 발송하여야 하나 1순위부터 10순위까지로 오기하여 통보
- 부적절한 적격심사대상 통보로 인한 계약상대자들의 계약업무 혼란 초래

☛ “저수심용 무선유량측정장비 구매” 계약 건

- ① 1차 적격심사대상 통보서 발송(대상: 1순위부터 10순위)
 - 통보일시 '21.12.06 13:27 → 마감일시 '21.12.11 23:59(5일)
- ② 2차 적격심사대상 통보서 발송(대상: 11순위부터 53순위)
 - 통보일시 '21.12.10 09:57 → 마감일시 '21.12.15 23:59(5일)

- 기 처분이력 “무”

【조치요구】

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 계약관련 행정문서 작성 오류로 계약상대자들의 계약업무 혼란을 초래한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.